



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Vara Única da Comarca de Monte Alegre

[Alienação Fiduciária] - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0801364-76.2021.8.14.0032

Nome: FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES

Endereço: Rua Dos Gurupatubas, 111, Monte Alegre, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000

Advogado: JULIANA SLEIMAN MURDIGA OAB: PA34548-A Endereço: desconhecido

Advogado: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA OAB: BA17023 Endereço: Avenida Tancredo Neves, - lado ímpar, Caminho das Arvores, SALVADOR - BA - CEP: 41820-021

Nome: BANCO VOTORANTIM

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, Torre A, 8 andar, Conjunto 82, Vila Gertrudes, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc...,

Os Embargos de Declaração são cabíveis para redimir obscuridades ou contradições existentes no julgado, ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juízo.

Analisando a sentença embargada, verifica-se que na mesma não existe qualquer obscuridade, contradição ou omissão. Pretende o embargante reanálise de questão já superada na demanda, o que é inviável pela via intentada. A parte não indicou em nenhum momento até a prolação da sentença o endereço que indicou em sede de embargos, ônus que lhe competia, conforme já fundamentado na sentença combatida.

Consoante a jurisprudência:

"os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

Da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões superadas, o que não se adequa ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Portanto, a pretensão ora deduzida, em verdade, traduz-se em mero inconformismo com a decisão posta, o que não revela, por si só, a existência de qualquer vício nesta.

Com efeito, não é a simples fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, que enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

Ressalte-se que se houve equívoco do Juízo quando dos autos, a questão somente pode ser reavaliada na instância superior e não através de um recurso meramente corretivo.

Assim tem decidido a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR NÃO APRECIAR DISPOSITIVOS LEGAIS. PROPÓSITO ÚNICO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JURÍDICA JÁ DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJRN - EDAC Nº - Rel. Des. Rafael Godeiro - Julgamento: 08/01/2008)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA, POR ULTRAPASSAR ÀS LINDES DO ART. 535, DO CPC. PRECEDENTES CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Não se configurando no acórdão embargado o vício apontado, nem qualquer violação aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais invocados, ainda que para fins de prequestionamento da matéria, impõe-se a rejeição dos embargos, já que não se presta a via recursal eleita para discussão de matéria já decidida. (TJRN - EDMS Nº - Rel. Des. Aécio Marinho - Julgamento: 05/12/2007)

Assim, denota-se o inconformismo com decisão proferida, motivo pelo qual deve ser manejado o recurso cabível, apto a eventualmente reformá-la.

Ante o exposto, RECEBO e NÃO ACOLHO os embargos de declaração e em via de consequência mantenho a sentença embargada como proferida, com fulcro no art. 1.022 DO CPC.

P. R. I. C.

Ainda, proceda-se a habilitação exclusiva requerida pelo Advogado no ID 137067502.

Serve a cópia desta decisão como mandado judicial.

Monte Alegre/Pará (PA), 29 de abril de 2025.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito